

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5512/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอเชียนฮาร์ดแวร์
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา

กองป้องกันและปราบปราม กรมศุลกากร มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้านำเข้าส่งออก เพื่อเก็บภาษีอากร และปราบปรามผู้ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้งมีอำนาจยึดกักตรวจสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรโดย ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การตรวจปล่อยสินค้ากรณีขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรนั้น หากมีเหตุหรือพฤติการณ์แวดล้อมเป็นที่สงสัยอันควรเชื่อว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้านำเข้าที่ส่งออก หรือเป็นสินค้าที่ถูกลักลอบนำเข้าโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรเจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามก็มีอำนาจโดยชอบที่จะกักสินค้านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากรต่อไปได้

โจทก์ได้รับการผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรขาเข้าแล้วแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุอันควรให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของจำเลยสงสัย และนำเชื่อว่าสินค้าที่โจทก์นำกลับเข้ามาและขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับไม่ใช่สินค้านำเข้าเดียวกับสินค้าที่ส่งออกไปแต่เป็นสินค้าที่ใช้วิธีผ่อนผันใบสุทธินำกลับหลีกเลี่ยงภาษีอากรขาเข้า เจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของจำเลยจึงกักสินค้าดังกล่าวของโจทก์ไว้ตรวจสอบ ทั้งได้ตรวจสอบสินค้านี้ถึง 2 ครั้ง ภายในเวลาอัน

สมควรแล้ว เช่นนี้ จำเลยจึงมีสิทธิและอำนาจโดยชอบที่จะสั่งไม่ปล่อยสินค้านั้นแก่โจทก์ได้ การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ส่งสินค้าใบเลื่อยจำนวน ๑๗ หีบห่อ ไปให้ผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์ โดยโจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาออก และเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ตรวจสอบพิจารณาจนเห็นว่าให้โจทก์ตามกฎหมายแล้ว ต่อมาผู้ซื้อขอส่งสินค้าดังกล่าวทั้งหมดคืน โจทก์จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำสินค้ากลับเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขอรับการยกเว้นอากรขาเข้า กองพิธีการและประเมินอากรได้ส่งการผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรขาเข้าให้แก่โจทก์ โจทก์ได้นำเอกสารไปยังกองตรวจสินค้าขาเข้าเพื่อทำการตรวจและปล่อยสินค้าให้โจทก์แล้ว แต่เจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามตั้งข้อสงสัยและห่วงใยว่าไม่ยอมตรวจปล่อยสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยปล่อยสินค้าดังกล่าวแก่โจทก์ถ้าไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน ๖๘๔,๑๓๗.๕๐ บาท เป็นค่าเสียหายอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการผ่อนผันใบสุทธินำเข้าและยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมาย เพราะสินค้าของโจทก์จะต้องผ่านการเปิดหีบห่อตรวจสอบและพิสูจน์ว่าเป็นสินค้านำเข้าเดียวกับที่โจทก์ส่งออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปร่าง การผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรของกองพิธีการและประเมินอากรเป็นเพียงการปฏิบัติการเบื้องต้นเพื่อขอยกเว้นภาษีอากรเท่านั้น สินค้าของโจทก์มิใช่สินค้านำเข้าเดียวกับที่โจทก์ส่งออก จำเลยจึงมีอำนาจที่จะเก็บสินค้าของโจทก์ไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ จำเลยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วมีมติว่ามีใช่

เป็นสินค้าที่โจทก์ส่งออกไปจำเลยจึงไม่สามารถปล่อยสินค้าของโจทก์ออกไป และไม่
ต้องชดใช้ราคาค่าเสียหายหากมีก็ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยปล่อยสินค้าตามฟ้องแก่โจทก์ ถ้าไม่สามารถส่ง
มอบสินค้าได้ก็ให้ใช้ราคา กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าเมื่อ
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ โจทก์ส่งสินค้าใบเลื่อย ๑๗ หีบห่อ จำนวน ๕๓,๕๐๐ ปืน น้ำ
หนัก ๑,๓๘๕ กิโลกรัมราคา ๖๘๔,๑๓๗.๕๐ บาท ไปให้บริษัท โกลเด้นวิล ฮาร์ดแวร์
แอนด์แมชชีนเนอรี จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเรือปิกาชุส ไพร์ด เทียวซาออกวัน
ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๗ โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการการค้าลง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ เพื่อปฏิบัติการทางศุลกากร และโจทก์ได้รับยกเว้นอากร
เลขที่ ข ๒๕๔๘/๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๗เมื่อสินค้าของโจทก์ถึงประเทศสิงคโปร์แล้ว
บริษัทที่ได้รับสินค้าได้ส่งสินค้าใบเลื่อยทั้ง ๑๗ หีบห่อ กลับคืนมาถึงประเทศไทย ใน
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้น
อากรขาเข้าสินค้าของโจทก์ดังกล่าว กองพิธีการและประเมินอากรของจำเลยได้ผ่อน
ผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรให้ แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน กองป้องกันและ
ปราบปรามของจำเลยตรวจสอบสินค้าของโจทก์แล้วไม่ยอมสั่งปล่อยสินค้าให้โจทก์
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าการขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้น
อากรขาเข้าตามเอกสารหมาย จ.๘ มีผลสมบูรณ์อันทำให้จำเลยต้องสั่งปล่อยสินค้าใบ

เลื่อย ๑๗ หีบห่อ และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า กองป้องกันและปราบปรามหน่วยงานของจำเลยมีหน้าที่ตรวจสอบสินค้านำเข้าส่งออก เพื่อเก็บภาษีอากรและปราบปรามผู้ลักลอบนำสินค้าเข้าหรือส่งสินค้าออกโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร รวมทั้งมีอำนาจยึดกักตรวจสินค้าที่มีเหตุสงสัยว่าจะนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย การตรวจปล่อยสินค้ากรณีขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรนั้น หากมีเหตุหรือพฤติการณ์แวดล้อมเป็นที่สงสัยอันควรเชื่อว่าสินค้านั้นไม่ใช่สินค้านำเข้าโดยเสียภาษีอากร เจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของจำเลยก็มีอำนาจโดยชอบที่จะกักสินค้านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติศุลกากรต่อไปได้ พฤติการณ์ต่าง ๆ ของโจทก์ปรากฏข้อเท็จจริงว่า โจทก์และนายไพฑูรย์ จรัสเลิศเรืองชัยซึ่งเป็นพี่ของหุ้นส่วนหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ได้เคยขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าใบเลื่อยยี่ห้อ ECLIPSE กลับจากประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งครั้งเกิดเหตุคดีนี้เป็นจำนวนถึง ๔ ครั้ง โดยโจทก์ขอผ่อนผัน ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๗ ผู้รับสินค้าทางประเทศสิงคโปร์ ไม่รับส่งกลับคืนมา โจทก์ขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๗ ผู้รับสินค้าทางประเทศสิงคโปร์ไม่รับและส่งคืน โจทก์ขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๘ อันเป็นเหตุการณ์ในคดีนี้ และก่อนหน้านี้อ้างหุ้นส่วนจำกัดไพฑูรย์แมชชีนเนอร์ มีนายไพฑูรย์ จรัสเลิศเรืองชัย ซึ่งเป็นพี่ของหุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์ในคดีนี้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเคยส่งสินค้าใบเลื่อยไปขายที่ประเทศสิงคโปร์ ๒ ครั้ง ทางประเทศสิงคโปร์ไม่รับส่งกลับมาอ้างหุ้นส่วนจำกัดไพฑูรย์แมชชีนเนอร์ได้ขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับทั้ง ๒ ครั้ง ย่อมเห็นได้ว่า สินค้าใบเลื่อยยี่ห้อ ECLIPSE ส่งไปขายและถูกปฏิเสธคืนกลับมาจากประเทศสิงคโปร์ทั้ง ๔ ครั้ง โดยมีเหตุผลอย่างเดียวกัน อันเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์อาจสมรู้กับผู้ซื้อที่ประเทศสิงคโปร์ดำเนินการหลีกเลี่ยงภาษีอากร

มาก่อนหลายครั้งแล้ว ปรากฏว่าสินค้าใบเลื่อยยี่ห้อECLIPSE ในคดีนี้มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอังกฤษ เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรขาเข้าในอัตราสูง จึงเป็นสินค้าที่มีการลักลอบนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีขาเข้ามาในราชอาณาจักรจำนวนมาก บริษัท โกลเด้นวิล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด ที่ประเทศสิงคโปร์ผู้สั่งซื้อสินค้านี้จากโจทก์ในประเทศไทยก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการสะดวกและมีราคาถูกกว่าที่จะซื้อผ่านจากโจทก์ในประเทศไทย เพราะต้องเสียภาษีขาเข้าผ่านประเทศไทยและเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งปรากฏหลักฐานว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และพ.ศ. ๒๕๒๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไพฑูรย์ แมชชีนเนอรี และห้างหุ้นส่วนจำกัดธีระวัฒน์ เคยสั่งซื้อใบเลื่อยยี่ห้อเดียวกันนี้จากบริษัท โกลเด้นวิล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด อีกด้วย ฉะนั้น การที่โจทก์อ้างว่าบริษัท โกลเด้นวิล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด สั่งซื้อสินค้านี้แล้วขนส่งกลับคืนมาเพื่อขอยกเว้นภาษีขาเข้าโดยไม่มีเหตุผลพิเศษอื่นใด จึงเป็นข้อพิรุธ ตามพฤติการณ์แห่งคดีนี้มีเหตุอันสมควรให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของจำเลยสงสัยและน่าเชื่อว่าสินค้าที่โจทก์นำกลับเข้ามาและขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับไม่ใช่สินค้านี้เหมือนกับสินค้าที่ส่งออกไป แต่เป็นสินค้าที่ใช้วิธีการขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับหลีกเลี่ยงภาษีอากรขาเข้าเจ้าหน้าที่กองป้องกันและปราบปรามของจำเลยจึงกักสินค้าในเลื่อยทั้ง ๑๗ หีบห่อ ของโจทก์ไว้ตรวจสอบ ทั้งได้ตรวจสอบสินค้านี้ดังกล่าวถึง ๒ ครั้ง ภายในเวลาอันสมควรแล้ว ฉะนั้น การขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับและยกเว้นอากรขาเข้ายังไม่มีผลสมบูรณ์ จำเลยจึงมีสิทธิและอำนาจโดยชอบที่จะสั่งไม่ปล่อยสินค้านั้นแก่โจทก์ การกระทำของจำเลยมิใช่เป็นการกีดกันแก่โจทก์ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

ศาลแพ่ง - นายประดิษฐ์ ทรงฤกษ์
ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน ไชยชาญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>